



אפולו פאוור בע"מ ("החברה")

17 בנובמבר, 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), בדבר הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית ואינה הצעה פרטית חריגה של אופציות (לא רשומות למסחר) של החברה

החברה מודיעה בזאת כי ביום 17.11.2022, אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה הצעה פרטית חריגה של 377,460 אופציות (לא סחירות) ("האופציות") הניתנות למימוש ל-377,460 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ("מניות רגילות") ל-84 ניצעים, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה להלן ("ההקצאה").

1. הניצעים

ניצע	כמות האופציות המוצעות
81 עובדים שאינם נושאי משרה/הנהלה בכירה	363,480
3 יועצים שאינם נושאי משרה/הנהלה בכירה	13,980
סה"כ	377,460

2. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

2.1 ביחס ל-81 ניצעים שהינם עובדים, ההקצאה הפרטית תיעשה מכח מתאר הנושא תאריך של ה-1.11.2021¹ ("המתאר"), בהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה") במסלול רווח הון עם נאמן ויחולו עליה הוראות הפקודה לעניין זה. בהתאם למסלול זה, האופציות תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן, אשר יחזיק בהן ובמניות המימוש עבור הניצעים לפחות עד תום תוקפה של 24 חודשים מיום שבו הוקצו האופציות והופקדו בידי הנאמן עבור הניצעים. אופציות לניצעים שאינם עובדים יוקצו בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה.

2.2 המניות שתנבענה ממימוש האופציות יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

2.3 מחיר המימוש של האופציות הינו 40.29 ש"ח (הגבוה מבין: (א) 32.08 ש"ח (מחיר הסגירה של מניית החברה ביום שלפני החלטת הדירקטוריון) ו-(ב) 35.03 ש"ח (המחיר הממוצע של מניית החברה ב-30 ימי המסחר הקודמים ליום שלפני מועד החלטת הדירקטוריון); בתוספת 15%).

2.4 תקופת המימוש:

כל יום עסקים, החל מתאריך הבשלת כתבי האופציה למשך 48 חודשים ("תום תקופת המימוש"). האופציות יהיו ניתנות למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים. האופציות יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין:

¹ ראו דיווח משלים מיום 2.12.2021 (מס' אסמכתא 2021-01-175890), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. יצוין כי כמות האופציות שיישארו במסגרת המתאר לאחר הקצאת האופציות לפי דוח זה הינה 20.

(1) תום תקופת המימוש, או (2) מועד סיום יחסים כמפורט במתאר או (3) מועד הפקיעה של תכנית האופציות ("מועד הפקיעה").

תקופת ההבשלה:

2.5

האופציות יהיו כפופות לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל מיום 17.11.2022 (מועד החלטת הדירקטוריון) (בס"ק זה: "מועד ההענקה"). ההבשלה של האופציות תתבצע ב-12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך האופציות המוקצות. הבשלת האופציות בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

סך כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות, בהנחה של מימוש מלא של כל האופציות, נכון למועד דוח זה, הינו כ- 0.87% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 0.78% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, בדילול מלא.

2.6

מניות המימוש נשוא האופציות תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויות למניות הקיימות בהון החברה, לכל דבר ועניין. הזכויות הצמודות למניות החברה קבועות בהוראות תקנון החברה כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 2.11.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-096376).

2.7

פרטים נוספים

2.8

להלן טבלה הכוללת הפניות לסעיפים הרלבנטיים במתאר הכוללים פרטים נוספים בדבר האופציות:

הנושא	הסעיף במתאר אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה
מימוש האופציות על בסיס מרכיב הטבה (cashless exercise)	1.4.2
אופן מימוש האופציה	2.5
הפיכת החברה לחברה פרטית	2.9
התאמות עקב חלוקת מניות הטבה	2.10.1
התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות	2.10.2
התאמות עקב איחוד או פיצול	2.10.3
התאמות לדיבידנד	2.10.4
סיום יחסים	2.11

מובהר, כי לא תבוצע המרה של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

פירוט התמורה

3.

האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה כחלק מתנאי העסקתם והתגמול הניתן להם מהחברה.

מחיר האופציות

4.

האופציות המוצעות אינן רשומות למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של האופציות המוצעות.

אישורים נדרשים

5.

הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות.

בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.

הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה

6.

למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח אין בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כל

הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

7. מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש

7.1 על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.

7.2 בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שאלו חלות על הניצע.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל ודירקטור